

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[개선] [통보] 요구

제 목 시간선택제 근무자 시간외근로 관리 소홀

해 당 부 서 △△△△△

조 치 부 서 △△△△△

내 용

1. 업무 개요

公社에서는 육아·학업, 건강, 자기계발 등 개인 사정으로 전일제 근무가 어려운 근로자들이 근무시간을 선택할 수 있도록 하여 삶의 질을 향상시키기 위해 시간선택제¹⁾를 운영하고 있고, 2023. 1. 1.~ 2025. 3. 28. 시간선택제 근로자 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 시간선택제 근로자 현황

(단위 : 인)

근무 유형	계 ²⁾	연 도 별			직 급 별								
		'23	'24	'25	3급	4급	5급	6급	기술원	사무원	공무직	계약직	인턴
계	681	267	288	126	2	2	7	147	1	14	126	23	359
A형_15시간/주	23	9	7	7	-	-	-	-	-	-	22	1	-
B형_20시간/주	54	16	25	13	-	-	-	-	-	-	38	5	11
C형 ³⁾ _25시간/주	93	25	31	37	-	-	-	-	-	3	26	5	59
D형 ⁴⁾ _30시간/주	92	19	57	16	1	1	1	2	1	9	36	6	35
F형_35시간/주	419	198	168	53	1	1	6	145	-	2	4	6	254

자료: 公社 SAP 자료 재구성

- 1) 시간선택제란 주 40시간, 1일 8시간의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하며, 주당 15시간~36시간을 근무하는 것을 말하며, 기존 전일제근무 직원의 신청에 의해 시간선택제 근무로 전환하는 '전환형'과 처음부터 시간선택제 근무로 채용하는 '채용형'이 있음
- 2) 시간선택제 근로자 중 임금피크 직원과 일 3시간~일 7시간 공무직은 제외함
- 3) 육아기 C형_25시간/주 사용자 2인 포함
- 4) 육아기 D형_30시간/주 사용자 5인 포함

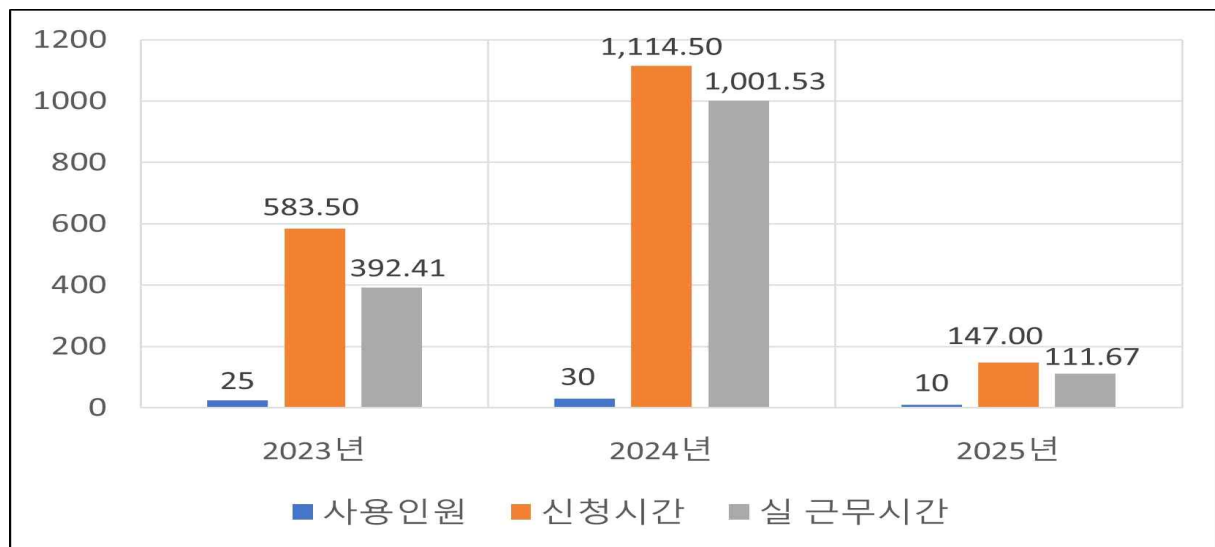
公社 직원은 업무상 필요한 때에는 시간외근로 명령에 따라 연장, 야간, 휴일 근무를 할 수 있으며, 시간선택제 근무자의 시간외근로 사용 현황은 아래와 같다 [표 2], <그림1>.

[표 2] 시간선택제 근무자 시간외근로 사용 현황

(단위 : 명, 시간)

구 분	시간선택제 근무자	시간외근로			비 고
		사용인원	신청시간	실 근무시간	
계	681	65	1,845.00	1,505.61	
2023년	267	25	583.50	392.41	
2024년	288	30	1,114.50	1,001.53	
2025년	126	10	147.00	111.67	

자료: 公社 SAP 자료 재구성



<그림 1> 연도별 시간선택제 근무자 시간외근로 사용 현황

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(근로시간) 및 제14조(시간외 근로)에 따르면 직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, 사장은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식5)의 ‘시간외근로 명령

부'에 따라 연장, 야간, 휴일 근무를 명할 수 있다고 규정하고 있다.

「유연근무제 운영지침」 제4조(기본원칙) 제4항에 따르면 소속부서장, 승인권자 및 신청 직원은 유연근무제로 인해 복무기강이 해이해지지 않도록 복무관리
에 철저를 기해야 하며,

같은 지침 제3장 시간선택제 제16조(복무관리)에 따르면 시간선택제 근무자는 지정된 근무시간을 초과하여 근무하지 않도록 하며 출장 등 부득이한 경우에는 부서장의 승인을 받아 초과근무를 할 수 있고, 이 경우 시간외근로에 대해서는 「취업규칙」 제14조(시간외근로)를 준용한다고 명시하고 있다.

또한 □□□□□(現 △△△△△)에서는 “시간외근로 및 보상휴가 신청 및 활용 시스템 개시 알림” 문서⁶⁾를 통해 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고,

보상휴가는 승인된 시간외근무에 대한 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록⁷⁾하도록 전 부서에 지시하였다.

♥♥▷▶◁(◀◀◀◀) 시스템은 ① ‘주간계획근로시간현황’에서 한 주간 승인받은 시간외근로 시간과 실제 근무한 시간외근로 시간을 확인할 수 있게 되어 있고,

② ‘시간외근로 신청 및 등록’에서 근무일자, 근무시간 및 근무사항을 작성하여 시간외근로를 신청하여 소속 부서장에게 승인받도록 하고 있으며,

5) ① 근무일, ② 근무시간, ③ 시간외근로사항을 작성하여 시간외근로 명령자의 확인을 받도록 함

6) 인사인사-220(2019.01.10.)호.

7) ♥♥▷▶◁(◀◀◀◀) ‘시간외근로 신청 및 등록’에서 PC-OFF 시간외근무시간이 실제 근무한 시간과 다를 경우 소급근무시간을 입력할 수 있는데, 이를 개별 등록이라 함

③ 시간외근로 이후 PC-OFF 시스템 시간으로 근무시작 보고시간과 근무종료 보고시간이 자동 등록되고, 자동 등록된 근무시간이 실제 근무한 시간과 다른 경우 소급 근무시간을 입력할 수 있게 되어 있다.

따라서 각 부서에서는 시간선택제 근무자에 대해 출장 등 부득이한 경우를 제외하고는 지정된 근무시간을 초과하여 근무하지 않도록 지도 점검하여야 하고, 시간외근로 시간이 주 12시간을 초과하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◎◎지역본부 ■♣지사 등 4개 부서에서는 [표 3]과 같이 ◎◎지역본부 6급 임○○ 등 4명⁸⁾이 지정된 근무시간 보다 주 12시간을 초과하여 시간외근로를 하는 등 시간선택제 근무자에 대한 시간외근로 관리가 적절하게 이루어지지 않고 있다.

[표 3] 시간선택제(주35시간) 근무자 초과근무 현황

소속	직급	성명	시간외근로일	시간외근로		담당업무	초과근로 사유
				신청시간	실제등록시간		
◎◎지역본부 ■♣지사	6급	임○○	2024.07.25.~07.28.	21.00	21.00	유지관리	수해복구 등
◆□지역본부 ♣△△◆지사	6급	윤○○	2025.03.04.~03.09.	16.00	15.76	유지관리	감사자료 준비
☼☼지역본부 ♣♠♥♥지사	6급	이○○	2023.04.20.~04.23.	15.00	15.00	유지관리	유지관리, 민원업무
◆◆지역본부 ▲▲지사	6급	남○○	2025.03.08.~03.09.	16.00	15.97	공사감독	공사감독/설계

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

이에 대하여 ♥♥▷▶◁(◀◀◀◀) 시스템을 확인한 결과, ① <그림 2>와 같이 주말 등 특정한 날 일시에 시간외근로를 신청하는 경우 주 12시간을 초과하

8) 35시간/주 시간선택제 근무자

여 시간외근로 신청 및 결재권자의 승인이 이루어지는 사례, ② 승인받은 시간외근로시간 보다 실제 근무를 많이 하여 주 12시간을 초과하여 등록하게 되는 경우 등의 문제점이 있는 것으로 확인되었다.

근무자 기준일자	2025.03.08	조회				
요일	일자	근로시간(시작)	근로시간(종료)	근로시간	승인받은 시간외근로시간	실제 근무한 시간외근로시간
월요일(대체휴일1)	2025.03.03	09:00	17:00	7.00	-	-
화요일	2025.03.04	09:00	17:00	7.00	-	-
수요일	2025.03.05	09:00	17:00	7.00	-	-
목요일	2025.03.06	09:00	17:00	7.00	-	-
금요일	2025.03.07	09:00	17:00	7.00	-	-
토요일	2025.03.08	-	-	-	8.00	7.97
일요일	2025.03.09	-	-	-	8.00	8.00
합계		-	-	35.00	16.00	15.97

<그림 2> ♥♥♥▶▶◁(◁◁◁◁) 주12시간 초과 시간외근로 신청 사례

또한, 육아·학업, 건강, 자גיע발 등의 사유로 전일제근무⁹⁾가 어려워 시간선택제 근무를 하는 직원들이 초과근무를 하게 되는 것은 제도 도입의 취지에도 맞지 않는 것으로 판단된다.

4. 관련자 및 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사에 지적된 사항에 대해 인정하고 향후 지정된 근무시간을 준수하고, 유사사례가 발생하지 않도록 효율적인 인력 운영과 시간외근로 관리를 더욱 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고,

◆□지역본부 ♡△△◆지사에서는 주 12시간 초과근무가 사전에 차단되도록 시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

9) 전일제근무는 1일 09시부터 18시까지 8시간 근무하는 것을 의미함

5. 감사인 : 3급 서○○, 3급 김○○

6. 조치할 사항: 개선, 통보 요구

사장(△△△△△장)은

① 주 12시간을 초과하여 시간외근로가 실시되지 않도록 ♥♥▷▶◁(◀◀◀◀
◀)의 “시간외근로 신청 및 등록” 시스템을 보완하고, (개선)

② 시간선택제로 근무하는 직원이 부득이한 경우를 제외하고 시간외근로를
실시하지 않도록 전 부서에 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)